

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2585/2532

บริษัท ร.ส.พ. ประกันภัย จำกัด
นาย เช้า บุญ จันทร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 226, มาตรา 420

ป.วิ.พ. มาตรา 28, มาตรา 142, มาตรา 145, มาตรา 243

โจทก์ผู้รับประกันภัยฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยอ้างว่า รถคันที่โจทก์รับประกันภัยไว้ถูกรถคันที่จำเลยรับประกันภัยไว้ชนได้รับความเสียหาย จำเลยก็ได้ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากโจทก์อันเนื่องมาจากการที่รถเกิดชนกันในเหตุครั้งเดียวกันนี้ด้วย ศาลชั้นต้นพิจารณาคดีรวมกันแล้วฟังว่า เหตุที่รถชนกันเกิดเพราะความประมาทของผู้ขับรถคันที่จำเลยรับประกันภัยไว้แต่ฝ่ายเดียว พิพากษาให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ และยกฟ้องคดีที่จำเลยฟ้องโจทก์ แม้คดีหลังนี้จะต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง แต่ก็ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายใดที่ให้ถือว่าคำพิพากษาของศาลชั้นต้นในคดีหลังดังกล่าวนี้มีผลผูกพันคู่ความในคดีแรกที่คู่ความมีสิทธิอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง หรืออีกนัยหนึ่งไม่มีบทมาตราใดให้ศาลอุทธรณ์จำต้องถือข้อเท็จจริงในคดีที่ไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นในคดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์ จำเลยจึงมีสิทธิอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นว่าผู้ขับรถคันที่โจทก์รับประกันภัยไว้ก็มีส่วนประมาทด้วย.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์รับประกันภัยรถยนต์คันเกิดเหตุ จำเลยรับประกันภัยรถยนต์คันที่ชนรถโจทก์ไว้ในลักษณะประกันภัยค่าฉุณ ผู้ขับรฝ่ายจำเลยขับรโดยประมาทชนรตฝ่ายโจทก์เสียหาย โจทก์จัดการซ่อมแซมรตคันที่รับประกันภัยไว้แล้ว จึงรับช่วงสิทธิขอให้อำเลยชดใช้ค่าเสียหาย

จำเลยให้การว่า เหตุมิได้เกิดจากความประมาทของผู้ขับรฝ่ายจำเลย แต่เป็นเพราะความประมาทของผู้ขับรฝ่ายโจทก์

ศาลชั้นต้นรวมพิจารณาคดีนี้กับคดีที่จำเลยฟ้องโจทก์เรียกค่าเสียหายอันเกิดจากเหตุรตชนครั้งเดียวกันนี้ ระหว่างพิจารณาศาลอนุญาตให้โจทก์ทั้งสองคดีถอนฟ้องจำเลยอื่น คงพิพาทเฉพาะระหว่างโจทก์ในแต่ละคดี โดยเรียกโจทก์คดีแรกเป็นโจทก์ และเรียกโจทก์คดีหลังเป็นจำเลย ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า ฝ่ายจำเลยเป็นฝ่ายประมาทเพียงฝ่ายเดียว พินากษาให้อำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์และยกฟ้องคดีหลัง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า คดีหลังศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโดยฟังว่า ผู้ขับรฝ่ายจำเลยประมาทฝ่ายเดียว และคดีต้องห้ามอุทธรณ์ข้อเท็จจริง จึงฟังว่าคดีนี้เกิดเพราะความประมาทของผู้ขับรฝ่ายจำเลย ผู้ขับรฝ่ายโจทก์มิได้ประมาทด้วย การที่จำเลยอุทธรณ์ว่ารตฝ่ายจำเลยมิได้ประมาท แต่เป็นเพราะรตฝ่ายโจทก์ประมาท จึงรับฟังไม่ได้ พินากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า มีปัญหาตามฎีกาของจำเลยวาคำพิพากษาของศาลชั้นต้นในคดีหลังที่ฟังว่า ช.เป็นฝ่ายขับรโดยประมาทฝ่ายเดียวมีผลผูกพัน

จำเลยในคดีนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145 หรือไม่ เห็นว่า ถึงแม้คดีสองสำนวนนี้จะรวมพิจารณาพิพากษา และศาลชั้นต้นฟังว่าเหตุเกิดเพราะความประมาทของ ช.ผู้ขับรถฝ่ายจำเลยฝ่ายเดียว พิพากษาในคดีหลังให้ยกฟ้องโจทก์ (คือจำเลยในชั้นรวมคดี) และคดีต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงก็ตาม แต่ก็มีได้มีบทมาตราใดบัญญัติให้คำพิพากษาศาลชั้นต้นในปัญหาข้อเท็จจริงในคดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์มีผลผูกพันคู่ความในคดีที่คู่ความมีสิทธิอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงได้ หรืออีกนัยหนึ่งไม่มีบทมาตราใดให้ศาลอุทธรณ์ต้องถือข้อเท็จจริงในคดีที่ไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นในคดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์ ดังนั้น จำเลยจึงมีสิทธิอุทธรณ์โต้แย้งคำพิพากษาศาลชั้นต้นได้ว่า ป.ผู้ขับรถฝ่ายโจทก์มีส่วนประมาทด้วย ซึ่งศาลอุทธรณ์ชอบที่จะวินิจฉัยพยานหลักฐานไปตามสำนวน การที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า คดีนี้เกิดเพราะความประมาทของ ช.ผู้ขับรถฝ่ายจำเลยเพียงฝ่ายเดียว ป.ผู้ขับรถฝ่ายโจทก์มิได้มีส่วนประมาทด้วยโดยถือตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นในคดีหลังนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาจำเลยฟังขึ้น และวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่า เหตุละเมิดเกิดเพราะความประมาทของผู้ขับรถจำเลยฝ่ายเดียว

พิพากษาแก้เรื่องค่าเสียหาย.

(เคียง บุญเพิ่ม-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ